

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2469/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด พะเยา
นาย บุญ นัน โครง กาพย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 291, มาตรา 300, มาตรา 390

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 157

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองขับรถชนกันโดยประมาททำให้ผู้โดยสารในรถถึงแก่ความตาย ได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกาเมื่อศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยทั้งสองประมาท แต่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยที่ 2 หนักเกินไป เห็นควรแก้ไขให้เหมาะสม และเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความประมาทของจำเลยทั้งสองเป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งอันเดียวกัน และหลังเกิดเหตุฝ่ายจำเลยที่ 1 ได้นำเงินไปช่วยเป็นค่าปลงศพและค่ามนุษยธรรมแก่ฝ่ายผู้เสียหาย ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาโดยกำหนดโทษให้เบาลงอีกไปถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมิได้ฎีกาด้วยได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองขับรถชนกันโดยประมาท ด้วยความเร็วสูง และต่างขับรถชนกันกลางถนนเข้าไปในทางเดินรถด้านขวามือของแต่ละฝ่าย ทำให้

รถยนต์เฉี่ยวชนกัน เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับมาเล่นไปชนต้นไม้ข้างทาง ส่วนรถยนต์คันที่จำเลยที่ 2 ขับเล่นเลยไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ ซึ่งนางดาวเรืองขับอยู่ด้านหน้ารถยนต์ของจำเลยที่ 2 ล้มลงทำให้นางดาวเรือง ได้รับอันตรายแก่กาย และเป็นเหตุให้ผู้โดยสารรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับ ถึงแก่ความตาย 2 คน และมีผู้ได้รับอันตรายสาหัสและรับอันตรายแก่กาย 6 คน รถจักรยานยนต์กับรถยนต์ได้รับความเสียหาย ขอให้ ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 157

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4), 157 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 291 อันเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 4 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ 2 ขับรถยนต์บรรทุกสี่ล้อลำกึ่งกลางถนน เข้าไปในทางเดินรถยนต์บรรทุกหกล้อที่จำเลยที่ 1 ขับเล่นสวนมา ด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อจะแซงรถจักรยานยนต์ จึงถูกรถยนต์บรรทุกหกล้อที่จำเลยที่ 1 ขับสวนมาและเล่นล้ำเข้ามาในทางเดินรถของจำเลยที่ 2 ชน การที่

จำเลยที่ 2 ขับรถในลักษณะการดังกล่าวนั้น ถือได้ว่าเป็นการขับรถโดยประมาทหรือน่า
หวาดเสียวอันอาจจะเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน เมื่อรถเกิดชนกันเป็นเหตุ
ให้มีผู้ถึงแก่ความตายบาดเจ็บเป็นอันตรายสาหัส และบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กาย
จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดตามฟ้อง ส่วนที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอ
การลงโทษนั้นพิเคราะห์พฤติการณ์ต่าง ๆ แล้ว เห็นว่า ศาลล่างทั้งสองลงโทษหนัก
เกินไปเห็นควรแก้ไขให้เหมาะสม และเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า เหตุที่เกิดขึ้นจาก
ความประมาทของจำเลยทั้งสองเป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งอันเดียวกัน หลังเกิดเหตุฝ่าย
จำเลยที่ 1 ได้นำเงินไปช่วยเป็นค่าปลงศพและค่ามนุษยธรรมแก่ฝ่ายผู้เสียหายศาล
ฎีกาจึงมีอำนาจพิพากษา โดยกำหนดโทษให้เบาลงอีกไปถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้ฎีกา
ด้วยได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 3 ปีนอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชวลิต พรายภู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>